اليه (قوله ومملوكه ومكاتبه ومعتق بعضه) أما في العبد ومثله المدبر فلعدم التمليك وأما في المكاتب ومثله معتق البعض فلان للسيد في كسبه حقا فلم يتم التمليك (قوله وكفن ميت وقضاء دينه وثمن قن يعتق) قال في الدر نقلا عن حيل الاشباه وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المساجد وقال في باب المصرف وهل للفقير أن يخالف أمره لم أره والظاهر نعم (قوله أجزأه) لانه انما أتى بما في وسعه والزكاة حق الله تعالى والمعتبر فيها الوسع (قوله الا أن يكون عبده أو مكاتبه) لانه بالدفع اليهما لم يخرجه عن ملكه والتمليك ركن أفاده صاحب التنوير وقيد بما ذكره لانه لو ظهر غناه أو كونه ذميا أو انه أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي اجزأه (قوله وهو أن يفضل للفقير نصاب) وكما يكره ذلك يكره اعطاء ما به يكمل النصاب حتى لو كان له مائة وتسعة وتسعون درهما فاعطاه درهما يكره ايضا *(تنبيه)* نقل في البحر عن فخر الاسلام من اراد أن يتصدق بدرهم فاشترى به فلوسا ففرقها فقد قصر في امر الصدقة لان الجمع أولى من التفريق ولان دفع الكثير اشبه بعمل الكرام فكان اولى قال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يحب معالي الامور ويبغض سفسافها وقد ذم الله تعالى على اعطاء القليل فقال تعالى افرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكدى اه (قوله وندب اغناؤه عن السؤال) وينبغي ان ينظر الى ما يقتضيه الحال في كل فقير من عيال او حاجة كدين وثوب قال في النهر واقتضى كلامه ان الكثير لواحد اولى من توزيعه على جماعة اه وفي التنوير وشرحه ولا يحل ان يسأل شيأ من القوت من له قوت يومه بالفعل او بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه ان علم بحاله لاعانته على المحرم ولو سأل للكسوة او لاشتغاله عن الكسب بالجهاد او طلب العلم جاز لو محتاجا اه (قوله وكره نقلها) اى تحريما ولو الى ما دون مسافة القصر (قوله بعد تمام الحول) اما المعجلة ولو لفقير غير احوج ومديون فتنتفي الكراهة فيها بحر ولا ينبغي دفعها لمن علم انه ينفقها في سرف او معصية وقال ابو حفص الكبير انه لا يصرفها لمن لا يصلي الا احيانا وان اجزأه كذا في سكب الانهر (قوله لغير قريب) اما نقلها للقريب فلا كراهة فيه لان الدفع الى الفقير منهم فيه صلة وصدقة (قوله واحوج) لان المقصود منها سد خلة المحتاج فمن كان احوج كان اولى بحر (قوله وانفع للمسلمين بتعليم) قال في المعراج التصدق على العالم الفقير أفضل اه أي من الجاهل الفقير قهستاني ولا يكره نقلها من دار الحرب الى دار الاسلام اى ولو مع وجود المصرف هناك (قوله والافضل صرفها للاقرب فالاقرب الخ) قال في النهر والاولى صرفها الى اخوته الفقراء ثم اولادهم ثم اعمامه الفقراء ثم اخواله ثم ذوي الارحام ثم جيرانه ثم اهل سكنه ثم أهل ربضه اه (قوله لا تقبل صدقة الرجل) اى لا يثاب عليها وان سقط الفرض ومثل الرجل المرأة كذا في كتابة الدر *(تنبيه)* المعتبر في الزكاة فقراء مكان المال وفي الوصية مكان الموصي وفي الفطرة مكان المؤدي عند محمد وهو الاصح لان رؤسهم تبع لرأسه در والله سبحانه وتعالى اعلم وأستغفر الله العظيم

(باب صدقة الفطر)

الفطر لفظ اسلامي والفطرة مولدة وامر بها في السنة التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة وكان صلى الله عليه وسلم يخطب قبل الفطر بيومين يأمر باخراجها ولا تسقط بهلاك المال بعد

الوجوب

ومملوكه ومكاتبه ومعتق بعضه وكفن ميت وقضاء دينه وثمن قن يعتق ولو دفع بتحر لمن ظنه مصرفا فظهر بخلافه أجزأه الا أن يكون عبده أو مكاتبه وكره الاغناء وهو أن يفضل للفقير نصاب بعد قضاء دينه وبعد اعطاء كل فرد من عياله دون نصاب من المدفوع اليه والا فلا يكره وندب اغناؤه عن السؤال * وكره نقلها بعد تمام الحول لبلد آخر لغير قريب وأحوج وأورع وأنفع للمسلمين بتعليم والافضل صرفها للاقرب فالاقرب من كل ذي رحم محرم منه ثم جيرانه ثم لاهل محلته ثم لاهل حرفته ثم لاهل بلدته وقال الشيخ أبو حفص الكبير رحمه الله لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم

(باب صدقة الفطر)